

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย ราสปี ฮา รี ดี วา รี กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำเบิกความของผู้เสียหายที่ว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากที่ทำงานของน้องชายไปลงที่ปากซอยประชาอุทิศ 33 ขณะที่ผู้เสียหายกำลังลงจากรถจักรยานยนต์ได้พบกับจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 2 บอกให้ผู้เสียหายหยุด แล้วเข้าไปจับมือผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 1 กอดผู้เสียหายทางด้านหลัง จากนั้นจำเลยที่ 2 ล้วงเอาหนังสือเดินทางและเงินสด 5,800 บาทของผู้เสียหายจากกระเป๋าเสื้อ กั๊บดึงแว่นตาและถอดนาฬิกาไป ทั้งพูดว่าจะเอาตัวผู้เสียหายไปด้วย ผู้เสียหายกลัวจึงร้องขอความช่วยเหลือและดิ้นจนหลุด วิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยโดยถอดรองเท้าแตะทิ้งไว้นั้น คงมีแต่ตัวผู้เสียหายเท่านั้นที่ยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น น้องชายของผู้เสียหายและ ช. ซึ่งเป็นพยานแวดล้อมที่สำคัญ โจทก์มิได้นำตัวมาเบิกความสนับสนุนเพื่อให้สมตามคำอ้างของผู้เสียหายปรากฏว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ทั้งสถานที่เกิดเหตุอยู่ในแหล่งชุมชนมีประชาชนเดินผ่านไปมาตลอดและเป็นคิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง หากจำเลยทั้งสองลงมือกระทำความผิดดังที่ผู้เสียหายเบิกความก็น่าจะมีคนเห็น และสามารถอ้างบุคคลที่รู้เห็นมาเป็นพยานได้ไม่ยาก ประกอบกับผู้เสียหายแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจ้าพนักงานทราบและขอให้ไปจับจำเลยทั้งสองภายหลังเกิดเหตุแล้วถึง 8 วัน ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุพิเศษใดจึงปล่อยให้เนิ่นช้าถึงขนาดนั้น

ทั้งที่ผู้เสียหายรับว่ารู้จักจำเลยที่ 2 เป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ที่ประเทศอินเดีย น่าจะทราบที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ได้และควรรีบดำเนินการเพื่อจับจำเลยทั้งสองทันที นอกจากนี้ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกจำเลยทั้งสองชิงไปนั้นก็หาได้ยึดคืนมาไม่เว้นแต่รองเท้าแตะของกลาง ซึ่งตามรูปเรื่องข้อเท็จจริงอาจจะเป็นไปได้ทั้งที่จำเลยทั้งสองนำสืบต่อสู่ว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายนัดจำเลยที่ 2 ไปรับเงินที่ยืม 5,000 บาทโดยจำเลยที่ 2 ชวนจำเลยที่ 1 ไปด้วย แต่ผู้เสียหายกลับขอผิดผ่อน จำเลยที่ 2 ไม่ตกลงและขอให้ผู้เสียหายไปเจรจากันที่บ้าน ผู้เสียหายไม่ยอมวิ่งหลบหนีไปโดยทิ้งรองเท้าแตะไว้ จำเลยทั้งสองจึงเก็บรองเท้าแตะเพื่อส่งคืนให้ผู้เสียหายในวันหลังก็ได้ เช่นนี้เมื่อพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงยังไม่อาจเชื่อได้โดยสนิทใจว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิด กรณีมีเหตุควรสงสัยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่าโจทก์ และเรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 กับเรียกจำเลยในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองร่วมกันชิงทรัพย์สินของนายบิดฮิ จันผู้เสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง และให้จำเลยทั้งสองคืนหรือชดเชยทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 7,600 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละ 12 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 8 ปีให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 7,600 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง นายบิตธี จัน ผู้เสียหายพบกับจำเลยทั้งสอง ซึ่งหลังจากผู้เสียหายพูดโต้ตอบกับจำเลยที่ 2 สักพักหนึ่ง ผู้เสียหายก็ได้วิ่งหลบหนีไปโดยทิ้งรองเท้าแตะไว้ จำเลยทั้งสองได้เก็บรองเท้าแตะดังกล่าวไปไว้ที่บ้านพัก ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมกับยึดรองเท้าแตะเป็นของกลาง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองร่วมกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีนายบิตธี จัน ผู้เสียหายเบิกความว่า วันเกิดเหตุผู้เสียหายไปยืมเงินจากน้องชายได้ 5,800 บาท หลังจากนั้นได้นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างออกจากที่ทำงานของน้องชายไปลงที่ปากซอยประชาอุทิศ 33 ขณะที่ผู้เสียหายกำลังลงจากรถจักรยานยนต์ได้พบกับจำเลยทั้งสองจำเลยที่ 2 บอกให้ผู้เสียหายหยุด แล้วเข้าไปจับมือผู้เสียหายไว้ส่วนจำเลยที่ 1 กอดผู้เสียหายทางด้านหลัง จากนั้นจำเลยที่ 2 ล้วงเอาหนังสือเดินทางของผู้เสียหายและเงินสด 5,800 บาทจากกระเป๋าเสื้อ กับดึงแว่นตาและถอดนาฬิกาของผู้เสียหายไปทั้งพูดว่าจะเอาตัวผู้เสียหายไปด้วย ผู้เสียหายกลัวจึงร้องขอความช่วยเหลือ

เหลือและดินจนหลุดแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยโดยถอดรองเท้าแตะทิ้งไว้ เมื่อ
จำเลยทั้งสองหลบหนีไปแล้วจึงย้อนกลับมาปรากฏว่ารองเท้าแตะหายไป ผู้เสียหาย
จึงไปแจ้งเรื่องให้น้องชายและนายชามมาดู ซิงห์ ที่พักอยู่ด้วยกันทราบนายชามมาดู
พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ ต่อมาวันที่ 19 ตุลาคม
2538 ผู้เสียหายกับนายชามมาดูไปที่บ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจสงสัยว่า
จำเลยทั้งสองอยู่ที่นั่น พบจำเลยที่ 2 แต่ไม่ทันจะพูดจากันจำเลยที่ 2 ถอดรองเท้า
แตะของผู้เสียหายที่ทิ้งไว้ข้างต้นวิ่งหลบหนีไป ผู้เสียหายได้ให้น้องชายไปตามเจ้า
พนักงานตำรวจมาพอดีจำเลยที่ 1 มาถึงจึงจับตัวได้ จำเลยที่ 2 ถูกจับได้ในวันที่ 12
มกราคม 2539 เห็นว่าคำเบิกความของผู้เสียหายดังกล่าวคงมีแต่ตัวผู้เสียหายที่
ยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้น น้องชายของผู้เสียหายและนายชามมาดูซึ่งเป็น
พยานแวดล้อมที่สำคัญใจทักก็มิได้นำตัวมาเบิกความสนับสนุนเพื่อให้สมตามคำอ้าง
ของผู้เสียหาย ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ทั้งสถานที่เกิดเหตุอยู่ใน
แหล่งชุมชนมีประชาชนเดินผ่านไปมาตลอดและเป็นคิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง
หากจำเลยทั้งสองลงมือกระทำความผิดดังที่ผู้เสียหายเบิกความก็น่าจะมีคนเห็น และ
สามารถอ้างบุคคลที่รู้เห็นมาเป็นพยานได้ไม่ยาก ซึ่งตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิด
เหตุคดีอาญาเอกสารหมาย จ.7 ในข้อ 9 เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและร่องรอยหลักฐานที่
พบในสถานที่เกิดเหตุยังระบุไว้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าใจว่าหยอกล้อกันเล่น และ
ที่ผู้เสียหายอ้างว่านายชามมาดูพาผู้เสียหายไปแจ้งความในวันเกิดเหตุนั้นก็หาหลักฐาน
ใดมาแสดงไป คงมีแต่คำเบิกความของร้อยตำรวจเอกนิกร ชัยวีระวงศ์ ผู้จับ
จำเลยทั้งสองว่าผู้เสียหายแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบและขอให้พยานไปจับจำเลยทั้ง
สองในวันที่ 19 ตุลาคม 2538 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุพิเศษใดถึงปล่อยให้เนิ่นช้าไป
ถึง 8 วัน เช่นนี้ ทั้งที่ผู้เสียหายยอมรับว่ารู้จักจำเลยที่ 2 เป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ที่
ประเทศอินเดียแล้ว น่าจะทราบที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ได้และควรรีบดำเนินการเพื่อจับ
จำเลยทั้งสองทันที นอกจากนี้ทรัพย์สินที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกจำเลยทั้งสองชิงไปนั้นก็

หาได้ยึดคืนมาไม่ เว้นแต่รองเท้าแตะของกลางเท่านั้น ตามรูปเรื่องข้อเท็จจริงอาจจะ
เป็นไปดังที่จำเลยทั้งสองนำสืบต่อผู้ว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายนัดจำเลยที่ 2 ไปรับเงินที่
ยืม 5,000 บาทจำเลยที่ 2 ชวนจำเลยที่ 1 ไปด้วย แต่ผู้เสียหายกลับขอผิดผ่อน
จำเลยที่ 2 ไม่ตกลงและขอให้ผู้เสียหายไปเจรจากันที่บ้านผู้เสียหายไม่ยอมและวิ่ง
หลบหนีไปโดยทิ้งรองเท้าไว้ จำเลยทั้งสองจึงเก็บรองเท้าแตะเพื่อคืนให้ผู้เสียหายใน
วันหลังก็ได้ แม้จะได้ความว่าในชั้นจับกุมจำเลยที่ 1 ให้การภาคเสธ และจำเลยที่
2 ให้การรับสารภาพก็ตาม แต่ในวันเดียวกันกับที่ถูกจับจำเลยทั้งสองกลับให้การ
ปฏิเสธในชั้นสอบสวน ตามบันทึกจับกุมเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 กับคำให้การใน
ชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 จึงทำให้ไม่แน่ใจว่าจำเลย
ทั้งสองจะให้การด้วยความสมัครใจในชั้นจับกุมตามที่จำเลยทั้งสองต่อสู้หรือไม่เช่นนี้
ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังไม่อาจเชื่อได้โดยสนิทใจว่า จำเลย
ทั้งสองได้กระทำความผิดดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา กรณีมีเหตุควรสงสัย จึงให้
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลย
ทั้งสองนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น สำหรับ
ฎีกาของจำเลยข้ออื่นนั้นไม่จำต้องวินิจฉัยอีก เพราะไม่ทำให้ผลดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตางกูร-อำนวย เต็มพันธ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ